



Journal Officiel de la République Tunisienne

Traduction française

Mardi 24 Joumada I 1413 - 20 Novembre 1992

135^{ème} année

N° 78

Sommaire

Décrets et Arrêtés

- Loi n° 92-105 du 16 novembre 1992, portant ratification de la convention relative à la Compagnie Islamique de Garantie des Investissements et d'Assurance des Exportations et autorisant l'Etat à souscrire à son capital..... 1511
- Loi n° 92-106 du 16 novembre 1992, portant ratification de l'accord conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger et relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements..... 1511
- Loi n° 92-107 du 16 novembre 1992, portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne..... 1511

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Attribution de l'Ordre du 7 novembre 1515
- Nomination d'un chef de service 1515

Chambre des Députés

- Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire de la chambre des députés 1515

Premier Ministère

- Nomination d'administrateurs en chef 1515

Ministère de l'Intérieur

- Création d'un marché de gros 1516
- Nomination d'un chef d'arrondissement 1516

Ministère de la Justice

- Nomination d'un huissier-notaire 1516

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination d'un directeur 1516

Ministère des Finances	1516
Nomination d'un receveur régional	1516
Nomination de chefs de service	1516
Arrêté du ministre des finances du 13 novembre 1992, portant désignation d'ordonnateurs secondaires	1516
Ministère de l'Economie Nationale	1517
Nomination d'un représentant de l'Etat au conseil d'administration de la Société les Ciments de Jebel Oust	1517
Ministère de l'Agriculture	1517
Nomination d'un chef de division	1517
Nomination de chefs de d'arrondissement	1517
Nomination de chefs de service	1517
Arrêtés du ministre de l'agriculture du 13 novembre 1992, portant ouverture d'examens professionnels pour l'intégration d'ouvriers dans les grades de secrétaire d'administration, de commis d'administration et de hajeb	1518
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	1518
Nomination d'un directeur	1518
Tableau parcellaire	1518
Ministère du Transport	1519
Nomination d'ingénieurs en chef	1519
Ministère des Communications	1519
Nomination d'un sous-directeur	1519
Création de recettes postales	1519
Ministère de la Santé Publique	1519
Nomination d'un inspecteur divisionnaire de la santé publique	1519
Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	1520
Situation de la Banque Centrale de Tunisie	1520

Loi n° 92-105 du 16 novembre 1992, portant ratification de la convention relative à la Compagnie Islamique de Garantie des Investissements et d'Assurance des Exportations et autorisant l'Etat à souscrire à son capital.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est ratifiée la convention annexée à la présente loi et portant création de la Compagnie Islamique de Garantie des Investissements et d'Assurance des Exportations.

Art. 2. - Le ministre des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire au capital de ladite Compagnie pour un montant de cinq cent mille (500 000) dinars islamiques.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 octobre 1992.

Loi n° 92-106 du 16 novembre 1992, portant ratification de l'accord conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger et relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Niamey le 5 juin 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger, et relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 octobre 1992.

Loi n° 92-107 du 16 novembre 1992, portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté;

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 octobre 1992.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT EN VALEURS MOBILIERES

Article premier. - Le fonds commun de placement en valeurs mobilières institué en vertu de la présente loi, est une copropriété entre des personnes physiques de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue, désigné dans cette loi par l'expression " fonds commun " .

Le fonds commun n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code des droits réels relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds commun. Il en est de même des dispositions régissant les sociétés .

Art. 2. - Dans tous les cas où la législation des sociétés et des valeurs mobilières exige l'indication de l'identité du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.

Art. 3 - Le montant minimum que le fonds commun doit réunir lors de sa constitution est fixé à 10.000 dinars.

Art. 4. - Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts ; chaque part correspond à une même fraction de l'actif du fonds commun. Les parts du fonds commun sont des valeurs mobilières .

La part est obligatoirement nominative. Elle est souscrite en numéraire. La valeur d'origine de la part est fixée par le règlement intérieur du fonds commun prévu à l'article 14 de la présente loi.

La propriété des parts résulte de l'inscription sur une liste tenue par le gérant du fonds commun visé à l'article 5 de la présente loi . Cette inscription donne lieu à la délivrance d'une attestation nominative remise au souscripteur.

Art. 5. - Le fonds commun est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui établissent le règlement intérieur prévu à l'article 14 de la présente loi et assurent les fonctions de gérant ou de dépositaire prévus à l'article 9 ci-après.

Les fondateurs à l'exclusion des personnes physiques ne peuvent être en même temps souscripteurs aux parts du fonds commun .

La souscription de parts d'un fonds commun emporte acceptation du règlement intérieur qui doit être remis au préalable aux souscripteurs de parts .

Art. 6. - Le nombre de parts s'accroît par la souscription de parts nouvelles ou diminue du fait des rachats de parts antérieurement souscrites. Toutefois, il ne peut être procédé à l'émission de parts nouvelles dès lors que l'actif net du fonds commun dépasse 300.000 dinars évalué à sa valeur nominale. Ce montant peut être augmenté par décret. De même, il ne peut être procédé au rachat des parts si cet actif devient inférieur à 10.000 dinars. Lorsque l'actif net demeure pendant un délai de 90 jours inférieur au minimum prévu par l'article 3 de la présente loi, le gérant doit procéder à la dissolution du fonds commun.

La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant au montant par part du report à nouveau, au montant par part des revenus réalisés depuis le début de l'exercice et au dividende de l'exercice clos, si l'opération a lieu avant la mise en paiement de ce dividende, est respectivement enregistrée dans un compte de report à nouveau, un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours, un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos .

Art. 7. - Le rachat de parts s'opère exclusivement en numéraire. Il est réglé dans un délai fixé par le règlement intérieur.

Art. 8. - Les demandes de souscription et de rachat sont reçues à tout moment auprès du gérant. Elles sont réalisées sur la base du prix d'émission ou du prix de rachat calculé lors de l'établissement de la première valeur liquidative fixée à la date de la réception de la demande.

Le prix d'émission est égal à la valeur liquidative de la part, augmenté des frais et commissions fixés par le règlement intérieur. Le prix de rachat est égal à la valeur liquidative de la part diminuée des frais et commissions.

Les parts sont libérées intégralement à la souscription. La première souscription est constatée par un acte écrit.

La valeur liquidative des parts est établie au moins une fois par mois.

Art. 9. - Le gérant assure la gestion du fonds commun, pour le compte des porteurs de parts, en conformité avec la législation régissant les fonds communs et leur règlement intérieur. Il les représente dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense ainsi que pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations et en particulier il exerce les droits attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds commun.

Le dépositaire doit s'assurer que les opérations du fonds commun sont conformes à la législation régissant les fonds communs et aux dispositions de leur règlement intérieur. Il doit, le cas échéant, prendre toute mesure préventive qu'il juge utile.

Le dépositaire conserve les actifs compris dans le fonds commun, reçoit les produits de souscription et effectue le remboursement des parts, exécute les ordres du gérant concernant l'achat et la vente de titres ou ceux relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds commun, et assure tous encaissements et paiements.

Le gérant ne peut en aucun cas être le dépositaire. Il peut être une banque ou un intermédiaire en bourse ou une autre personne physique ou morale agréée par le Ministre des Finances.

Le dépositaire d'un fonds commun doit être un établissement bancaire.

Art. 10. - Les porteurs de parts, leurs héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d'existence d'un fonds commun. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Art. 11. - Les créanciers dont le titre de créance résulte de la conservation ou de la gestion des actifs compris dans le fonds commun n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers personnels du gérant ne peuvent pas poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs compris dans le fonds commun.

Les porteurs de parts ne sont tenus dans tous les cas des dettes du fonds commun qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.

Art. 12. - Le gérant et le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au fonds commun, soit de la violation du règlement intérieur soit de leurs fautes quant à l'intérêt du fonds commun.

Art. 13. - Toute condamnation prononcée définitivement en application des dispositions pénales de la présente loi entraîne de plein droit la cessation des fonctions du gérant ou du dépositaire.

Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article 12 de la présente loi peut prononcer à la demande d'un porteur de parts la révocation du gérant.

Art. 14. - La durée du fonds commun, les droits et obligations des porteurs de parts, et du gérant sont fixés par un règlement

intérieur dont les stipulations obligatoires sont déterminées par la Bourse des valeurs mobilières.

Le règlement intérieur est soumis à la Bourse des valeurs mobilières pour approbation.

Art. 15. - Les actifs compris dans un fonds commun doivent être constitués de façon constante et pour 80% au moins par des valeurs mobilières inscrites à la cote permanente de la Bourse des valeurs mobilières.

Un fonds commun ne peut détenir plus de 10% de titres évalués à leur valeur nominale émis par une même entreprise, ni employer plus de 10 % de son actif net en titres évalués à leur valeur d'acquisition, émis par une même entreprise, sauf s'il s'agit de titres de l'Etat, des collectivités locales ou de titres garantis par l'Etat.

Art. 16. - Le gérant ne peut, pour le compte du fonds commun, emprunter ni vendre des titres non compris dans le fonds commun.

Il peut suspendre momentanément et après avis du commissaire aux comptes le rachat des parts. Il doit en informer sans délai les porteurs de parts ainsi que la Bourse des valeurs mobilières.

Art. 17. - La répartition des produits de l'actif compris dans un fonds commun se fait au prorata des droits des porteurs et porte sur la totalité des produits courants, intérêts, arrérages, dividendes et produits des sommes momentanément disponibles, diminuée des frais de gestion prévus par le règlement intérieur du fonds commun, augmentée du report à nouveau et majorée ou diminuée, selon le cas, du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

Cette répartition doit être réalisée dans les quatre mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

Art. 18. - A la clôture de chaque exercice, le gérant dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Cet inventaire doit être certifié par le dépositaire.

Le gérant dresse le compte de résultats et la situation financière du fonds commun, fixe le montant et la date de la distribution prévue à l'article 17 de la présente loi et établit un rapport sur la gestion du fonds commun pendant l'exercice écoulé.

Ces documents sont présentés conformément aux modèles fixés par la Bourse des valeurs mobilières. Ils sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité avant leur transmission aux porteurs de parts. Cette transmission doit être assurée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

Le commissaire aux comptes est désigné pour trois exercices à la demande du gérant par décision de la Bourse des valeurs mobilières dûment approuvée par son conseil. En cas de faute, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions à la demande du gérant, du dépositaire ou de tout porteur de part par décision de la Bourse des valeurs mobilières après avis de son conseil.

Art. 19. - La Bourse des valeurs mobilières reçoit au préalable tous les documents du fonds commun destinés à la publication ou à la diffusion.

La Bourse des valeurs mobilières peut ordonner les rectifications dans le cas où les documents remis comportent des inexactitudes et, le cas échéant, en interdire la publication ou la diffusion.

La Bourse des valeurs mobilières peut se faire communiquer par le gérant toutes les pièces qu'elle estime utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Art. 20. - La dissolution du fonds commun est provoquée à l'expiration de la période pour laquelle le fonds commun a été constitué ou dans le cas prévu à l'article 6 de la présente loi.

Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement intérieur. Le gérant assume les fonctions de liquidateur; à défaut, le liquidateur est désigné en justice.

Art. 21. - A- Les souscriptions et les rachats prévus à l'article 6 de la présente loi, ainsi que les actes de dissolution et de partage des actifs nets des fonds communs sont dispensés des formalités des droits d'enregistrement et de timbre .

B - Les sommes attribuées par le Fonds commun ne sont soumises à aucun impôt . Les revenus des capitaux mobiliers réalisés par le fonds commun sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom des copropriétaires proportionnellement à leur participation dans le fonds commun. La retenue à la source supportée par le fonds commun à l'occasion de l'encaissement des revenus des capitaux mobiliers est déductible de l'impôt sur le revenu dû par les copropriétaires au titre des bénéfices distribués, proportionnellement à leur participation dans le fonds commun.

Cette déduction est opérée, sur la base d'une attestation délivrée par le gérant du fonds commun comportant :

- L'identité du copropriétaire du fonds commun;
- Son matricule fiscal ou le numéro de sa carte d'identité nationale ;
- Sa part de participation dans le fonds commun ;
- Le montant brut des revenus des capitaux mobiliers lui revenant ;
- Le montant de la retenue à la source correspondant à sa participation au fonds commun ;
- Et le montant net des revenus des capitaux mobiliers.

Le gérant du fonds commun est tenu de déposer la déclaration prévue par le paragraphe -III- de l'article 55 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Le gérant du fonds commun peut toutefois opter pour une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 20% frappant les revenus des capitaux mobiliers .

Art. 22. - Les personnes physiques gérant les fonds communs doivent jouir de leurs droits civiques et politiques et répondre aux conditions prévues par l'article 20 de la loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire.

Art. 23. - Le gérant d'un fonds commun qui aura contrevenu à l'une des dispositions de la présente loi relatives aux conditions de création et de fonctionnement est puni d'une amende de 1.000 D à 5.000 Dinars et ce, nonobstant toutes sanctions plus sévères en vertu d'autres textes légaux. Est passible des mêmes peines, le dépositaire qui exécute des instructions du gérant contraires à la législation sur les fonds communs ou aux dispositions de leurs règlements intérieurs.

TITRE II

LES ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE

Art. 24. - Les statuts des sociétés anonymes peuvent prévoir la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Art. 25. - Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont des valeurs mobilières.

Elles sont créées par décision de l'assemblée générale extraordinaire pendant l'augmentation du capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises .

Aucune société ne peut émettre d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote que si elle a réalisé des bénéfices durant les trois derniers exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une garantie bancaire assurant le paiement du dividende minimum prévu par l'article 28 de la présente loi .

Art. 26. - Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du tiers du capital de la société .

Toutes les actions qui composent le capital des sociétés émettrices d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont négociables librement. Toute mention contraire est réputée non écrite.

La valeur nominale des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit être égale à celle des actions ordinaires .

Art. 27. - Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des mêmes droits reconnus aux titulaires d'actions ordinaires, à l'exception du droit de participer et de voter, aux assemblées générales des actionnaires de la société du fait de leur qualité de titulaires d'actions à dividende prioritaire.

Art. 28. - Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont droit à un dividende prioritaire qui ne peut être inférieur ni à 7% de la fraction qu'ils ont libérée du capital ni au premier dividende au cas où il est prévu par les statuts de la société

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent donner droit au premier dividende .

Le dividende prioritaire est prélevé sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation .

En cas d'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être partagé à due concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote .

Le reliquat qui n'a pas été intégralement versé est reporté sur l'exercice suivant et, s'il ya lieu sur les exercices ultérieurs. Ce reliquat est servi avant le paiement du dividende prioritaire au titre de l'année en cours .

Art. 29. - Lorsque les bénéfices distribuables permettent d'assurer la distribution au profit de tous les actionnaires d'un dividende qui dépasse le dividende prioritaire fixé par les statuts de la société, l'action à dividende prioritaire sans droit de vote confère à son titulaire la même part de bénéfice que confère une action ordinaire.

Art. 30. - Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre des deux derniers exercices n'ont pas été intégralement versés, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote conservent leurs spécificités tout en conférant à leurs titulaires le droit d'assister aux réunions des assemblées générales et de voter, et ne sont pas soustraites de l'ensemble des actions constituant le capital lors de la détermination du quorum dans les assemblées .

Le bénéfice de ces droits subsiste jusqu'à ce que les dividendes dus soient intégralement versés.

Art. 31. - Dans le cas où la société bénéficiaire d'une garantie bancaire n'a pas pu réaliser le dividende minimum, la banque garante verse au profit des détenteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote le dividende minimum sans demander à la société de verser aucune contrepartie ni exercer, en aucun cas, de recours contre celle-ci.

Toutefois, la banque garante conserve ses droits de recours contre les gestionnaires en cas de faute grave de gestion susceptible de leur être imputée .

La garantie bancaire doit cesser lorsque la société distribue les dividendes dus au titre de deux exercices successifs et dans tous les cas sur une période ne dépassant pas dix ans.

Art. 32. - Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en une assemblée spéciale .

Les dispositions prévues aux articles 123 et suivants du code de commerce et concernant l'assemblée générale des propriétaires de parts de fondateurs sont applicables à l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote .

Art. 33. - L'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre son avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires .

Toute décision ayant pour effet la modification des droits des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après son approbation par l'assemblée spéciale statuant dans les conditions fixées par l'article 32 de la présente loi.

Art. 34. - En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription .

L'attribution gratuite d'actions nouvelles émises à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale, que les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote auront un droit préférentiel à souscrire ou à recevoir des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion .

Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, ou bénéfices s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote . Le dividende prioritaire est alors calculé, à compter de la date de réalisation de l'augmentation du capital, sur la base du montant nominal des actions nouvelles .

TITRE III

LES TITRES PARTICIPATIFS

Art. 35 - L'assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes peut autoriser l'émission de titres participatifs. Les dispositions relatives à l'émission d'obligations leur sont applicables lorsque la société fait appel public à l'épargne.

Art. 36. - Les titres participatifs sont des valeurs mobilières négociables. Leur rémunération comporte obligatoirement une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société, et assise sur le nominal du titre.

La rémunération est fixée par le prospectus d'émission.

Art. 37. - Les titres participatifs ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société émettrice ou à son initiative à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à 7 ans .

Ils ne sont remboursables, en cas de liquidation, qu'après désintéressement de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des titulaires des titres participatifs.

Art. 38. - Les titres participatifs sont inscrits à une ligne particulière du bilan de l'entreprise qui les émet. Il en est de même pour la ou les entreprises qui les souscrivent, s'il s'agit de titres participatifs ne faisant pas l'objet d'un appel public à l'épargne et souscrits par un groupe restreint de souscripteurs.

Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.

Art. 39. - Pour la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la déduction des sommes versées en rémunération des titres participatifs n'est admise que dans la limite fixée par l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 40. - Les titulaires de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents de la société dans les mêmes conditions que les actionnaires de la société.

Les titulaires de titres participatifs sont réunis en une assemblée spéciale .

Les dispositions prévues aux articles 123 et suivants du code de commerce et concernant l'assemblée générale des propriétaires de parts de fondateurs sont applicables à l'assemblée spéciale des titulaires de titres participatifs.

Art. 41. - L'assemblée spéciale des titulaires de titres participatifs peut émettre son avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires .

Toute décision ayant pour effet la modification des droits des titulaires de titres participatifs n'est définitive qu'après son approbation par l'assemblée spéciale .

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DU 7 NOVEMBRE

Par décret n° 92-2014 du 7 novembre 1992 :

L'ordre du 7 novembre est décerné :

Grand cordon

Messieurs :

Hamed Karoui

Jellouli Farès

Commandeur

Messieurs :

Habib Boularès

Cheikh Mohamed Mokhtar Sellami

Sadok Chaâbane

Habib Ben Yahia

Abdelaziz Ben Dhia

Mohamed Ghannouchi

Nouri Zorgati

Sadok Rabeh

Mohamed Jegham

Moncer Rouissi

Abdelwaheb Abdallah

Taoufik Cheikh Rouhou

Abderrazak Kéfi

Hassine Chérif

Rachid Sfar

Ismail Khelil

Abdelhamid Escheikh

Officier

Madame : Hédia Karoui - Chaouachi

Messieurs :

Hédi Bessadek

Ismail Ayari

Fethi Abdennadher

Slaheddine Maâoui

Capitaine de vaisseau major Mohamed Chedly Chérif

Ali Noureddine

Abdessalem Jerad

Mohamed Trabelsi

Rachid Ben Yedder

Mokhtar Fakhfakh

Hammadi Bousbia

Aziz Miled

Moncef Mzabi

Abdelhamid Sabbagh

Chevalier

Messieurs :

Mohamed Arbi Issa

Hassen Abid

Noureddine Kraïm

Mohamed Naceur

Mahmoud Ben Amor

NOMINATION

Par décret n° 92-2015 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Hayder Ben Amor, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des affaires financières à la sous-direction des affaires administratives et financières au conseil constitutionnel.

CHAMBRE DES DEPUTES

PROMOTION

Liste des agents à promouvoir du grade de commis de la chambre des députés au grade de secrétaire de la chambre des députés au titre de l'année 1991

Madame Saïda Ayari

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 92-2016 du 11 novembre 1992 :

Les administrateurs conseillers ci-après désignés, sont nommés au grade d'administrateur en chef :

Dhaou Maïz

Mohamed Salah Kadhi

Mohamed Mouldi Bel Hadj Aïssa

Azouz Gharbi

Rafik Jaziri

Mongi Ghachem

Abderrahmen Ben Salem

Mabrouk Fguih

Mohamed Hammami

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MARCHE DE GROS

Par décret n° 92-2017 du 13 novembre 1992 :

Est institué à la commune de Kébili du gouvernorat de Kébili un marché de gros pour la vente des légumes et fruits.

NOMINATION

Par décret n° 92-2018 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Nabil Lotfi Tarek Maouia, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division des affaires économiques au gouvernorat de Nabeul avec bénéfice des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la Justice du 13 novembre 1992 :

Monsieur Lazhar Ben Mohamed Ben Abdallah Benlâabi est nommé huissier-notaire à Foussana, circonscription du tribunal de première instance de Kasserine.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 92-2019 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Mohamed Bachrouch, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur des pays d'Amérique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie Pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 92-2020 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Abdelmajid Zemni, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur régional des finances à Tunis avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 92-2021 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Faouzi Nahal, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service à la direction de la législation et de la réglementation en matière des droits d'enregistrement et de timbre à la direction générale des études et de la législation fiscale.

Par décret n° 92-2022 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Hakim Hmila, administrateur conseiller au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service à la direction de la législation et de la réglementation en matière de fiscalité des collectivités publiques locales à la direction générale des études et de la législation fiscale.

Par décret n° 92-2023 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Mohsen Gasmi, administrateur conseiller au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service à

la direction de la législation et de la réglementation en matière d'impôts indirects à la direction générale des études et de la législation fiscale.

Par décret n° 92-2024 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Lotfi Ben Aïssa, inspecteur central au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service des statistiques à la sous-direction des statistiques et de la documentation fiscale à la direction générale des études et de la législation fiscale.

ORDONNATEURS SECONDAIRES

Arrêté du ministre des finances du 13 novembre 1992, portant désignation d'ordonnateurs secondaires.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 87 et 133 et ses articles 190 et 191 telle que complétée et modifiée par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi des finances pour la gestion 1991;

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances;

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances tel que modifié par le décret n° 92-950 du 18 mai 1992;

Arrête :

Article premier. - Les directeurs généraux de la douane, de la comptabilité publique et du contrôle fiscal sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère des finances.

Ils sont chargés, en cette qualité, d'engager et de mandater les dépenses imputables sur les crédits du budget du ministère des finances (titre I, titre II et fonds de concours) qui leur sont délégués pour couvrir les besoins de fonctionnement et d'équipement des services qui leur sont rattachés.

Art. 2. - Les directeurs généraux de la douane, de la comptabilité publique et du contrôle fiscal cités à l'article premier

du présent arrêté sont accrédités auprès du payeur général pour le paiement des dépenses budgétaires titre I et titre II et auprès du trésorier général de Tunisie pour le paiement des dépenses imputées sur les fonds de concours.

Tunis, le 13 novembre 1992.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 13 novembre 1992 :

Monsieur Hamrouni Abderrazak est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société les Ciments de Jebel Oust, et ce en remplacement de Monsieur Mohamed Mourad Khedher.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 92-2025 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Béchir Lassoued, ingénieur général, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 92-2026 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Fatah Gargouri, médecin vétérinaire principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 92-2027 du 13 novembre 1992 :

Madame Saïda Zouari, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef d'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En cette qualité, l'intéressée bénéficie des avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 92-2028 du 13 novembre 1992 :

Madame Leila M'Nasri, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des opérations financières à la direction générale de la planification du développement et des investissements agricoles relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 92-2029 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Mokhtar Fraïhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service juridique et relations bancaires au bureau de contrôle des unités de production agricole relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 92-2030 du 13 novembre 1992 :

Mademoiselle Hayet Ben Mansour, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service des études des eaux de surface à la direction générale des ressources en eau relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 92-2031 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Hassen Lotfi Frigui, géologue principal, est chargé des fonctions de chef de service des recherches et expérimentation à la direction générale des ressources en eau relevant du ministère de l'agriculture.

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 novembre 1992, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories VIII et IX dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié et complété;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories VIII et IX dans le grade de secrétaire d'administration;

Vu l'arrêté du 28 mai 1992, fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1992;

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'intégration de 10 ouvriers appartenant aux catégories VIII et IX dans le grade

de secrétaire d'administration est ouvert au ministère de l'agriculture.

Art. 2. - Le déroulement des épreuves écrites aura lieu le 28 janvier 1993 et jours suivants.

Art. 3. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 28 décembre 1992.

Tunis, le 13 novembre 1992.

Le Ministre de l'Agriculture
Mouldi Zouaoui

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 novembre 1992, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade de commis d'administration.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié et complété;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade de commis d'administration;

Vu l'arrêté du 28 mai 1992, fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1992;

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'intégration de 30 ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade de commis d'administration est ouvert au ministère de l'agriculture.

Art. 2. - Le déroulement des épreuves écrites aura lieu le 29 janvier 1993 et jours suivants.

Art. 3. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 29 décembre 1992.

Tunis, le 13 novembre 1992.

Le Ministre de l'Agriculture
Mouldi Zouaoui

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 novembre 1992, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories III et IV dans le grade de hajib.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié et complété;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories III et IV dans le grade de hajib;

Vu l'arrêté du 28 mai 1992, fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1992;

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'intégration de 10 ouvriers appartenant aux catégories III et IV dans le grade de hajib est ouvert au ministère de l'agriculture.

Art. 2. - Le déroulement des épreuves écrites aura lieu le 28 janvier 1993 et jours suivants.

Art. 3. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 28 décembre 1992.

Tunis, le 13 novembre 1992.

Le Ministre de l'Agriculture
Mouldi Zouaoui

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 92-2032 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Boubaker Mefteh, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux à la direction générale des affaires foncières, juridiques et du contentieux au ministère de l'équipement et de l'habitat.

RECTIFICATIF

Rectificatif au tableau des parcelles expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Agence foncière d'Habitation par le décret n° 79-311 du 2 avril 1979 paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 28 en date des 20-24 avril 1979 (application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976).

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie expropriée	Nom du propriétaire
8	73	59 169	Berges du Lac de Tunis	Terrain nu	16a 86ca	Abdellaziz Ben Ahmed Ben Ali Baklouti

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 92-2033 du 13 novembre 1992 :

Les ingénieurs principaux dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef au ministère du transport :

Slim Zlitni

Youssef Gaddoum

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 92-2034 du 13 novembre 1992 :

Monsieur Moncef Jammali, inspecteur des P.T.T., est chargé des fonctions de sous-directeur des études et de la planification à la direction des services postaux au ministère des communications.

RECETTES POSTALES

Par arrêté du ministre des communications du 13 novembre 1992 :

Sont créés les bureaux de poste indiqués ci-après :

1) Recettes plein exercice

Dénomination des bureaux	classes	Gouvernorats
Merkez Lajmi	6ème	Sfax
Merkez El Aloui	6ème	Sfax
Marsa Safsaf	1ère	Tunis

2) Recettes supplémentaires

Dénomination des bureaux	Bureau d'attache	Gouvernorats
Merkez Sghar	Agareb	Sfax
Beliana	El Amra	Sfax
Oum Choucha	Bir Ali Ben Khelifa	Sfax
Ajenga	Jebéniana	Sfax
El Knitra	Sekhira	Sfax
El Ghandoul	Bir Ali Ben Khelifa	Sfax
Dhraa Ben Zied	El Amra	Sfax
Abida Charkia	Kairouan	Kairouan
Sidi Messaoud	Sbikha	Kairouan
Dhriaat	Sbikha	Kairouan
Bir Daoula	Bouhajla	Kairouan
Aïn Eddefla	Haidra	Kasserine
Aïn El Hmadna	Jedienne	Kasserine
Edkheila	Oued Mliz	Jendouba
Jerif Guebli	Jendouba	Jendouba
Aïn El karma	Essakia	Le Kef
Oued Souani	Le Kef	Le Kef
Dghoumes	Dégache	Tozeur

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 92-2035 du 11 novembre 1992 :

Le docteur Basly Mohamed Sahbi, inspecteur régional de la santé publique, est nommé dans le grade d'inspecteur divisionnaire de la santé publique.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 10 OCTOBRE 1992

ACTIF

Encaisse-or	4.350.656,150
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirage spéciaux	4.057.971,128
Avoirs en devises.....	872.087.883,800
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat & IAT.....	204.918.688,890
Compte courant postal.....	4.983.169,294
Interventions sur le marché monétaire.....	505.008.627,863
Effets escomptés.....	566.977.724,441
Effets de refinancement en devises	147.069.088,435
Effets en pension	92.500.000,000
Effets escomptés & chèques en cours de recouvrement.....	26.778.050,253
Effets à l'encaissement.....	126.313.767,002
Avance permanente à l'Etat.....	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat.....	3.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de D.T.S.....	5.053.125,000
Avance à l'Etat/souscrip. Fds monétaire	13.667.563,211
Portefeuille - titres.....	8.885.410,361
Immobilisations.....	16.841.872,000
Effets publics en garantie de prêts extérieurs.....	237.444.770,667
Débiteurs divers.....	31.029,075
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif.....	329.691.086,249

3.202.919.201,337

PASSIF

Billets et monnaies en circulation.....	1.211.477.209,417
Comptes des banques & établissements financiers.....	108.749.355,917
Comptes du gouvernement.....	282.284.920,925
Allocations de droits de tirage spéciaux.....	40.639.763,615
Fonds national de garantie.....	34.833.034,138
Autres engagements à vue et à terme.....	568.655.318,656
Déposants d'effets à l'encaissement.....	126.313.767,002
Comptes de coopération économique.....	209.299.463,801
Provisions.....	28.477.761,542
Réserve spéciale.....	16.816.905,082
Réserve légale.....	3.000.000,000
Capital.....	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs.....	237.444.770,667
Créditeurs divers.....	2.692.557,995
Comptes d'ordre et à régulariser du passif.....	326.234.372,580

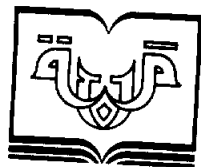
Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

3.202.919.201,337

Editions de l'I.O.R.T.



CODE

ELECTORAL
édition 1992

Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne

FB 400063

I. S. B. N - 9973 - 906 - 209

Editions de l'I.O.R.T.



CODE

DU TRAVAIL

édition 1992

Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne

ISBN 9973 - 906 - 09 - 8

Prix : 3d,500

Editions de l'I.O.R.T.



CODE

DE COMMERCE MARITIME
édition 1992

Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne

Prix 3 d,000

ISBN : 9973-906-18-7

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1993

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8